

1. EUROPSKA UNIJA

- Autonomni pravni poredak
- Razlikuje se od pravnih poredaka država članica kao i pravnog poretka međunarodnog prava
- **Autonomija** – valjanost ne prosuđuju države članice – nego sama Unija preispituje svoju valjanost = **Europski sud u Luksemburgu**
- **Evolucija Unije**
- Ograničavajuće djelovanje na pravne poretke država članica, neovisno o području regulacije

Osnivački ugovori

- **Temeljni dokumenti** koji određuju **ustroj** i **ovlasti** Unije
 - o Akti **ustavnog karaktera** za pravni poredak unije

IZVORNI osnivački ugovori(3):

- 1) Pariški ugovor 1951** – osnovana EZ za ugljen i čelik (do 2002.)
- 2) Euratom 1957** – Rimski ugovor za osnivanje EZ za atomsku energiju
- 3) Europska ekonomska zajednica 1957**

DANAS:

- 1) UEU** – Ugovor o Europskoj uniji
 - 2) UFEU** – Ugovor o funkcioniranju Europske unije
- **OBA PRIHVAĆENA NA TEMELJU Ugovora iz Lisabona (1.12.2009.)**
 - Sastavni dio je i Povelja temeljnih prava = isti status kao i ugovori

Nekadašnja 3 stupa i promjene na temelju Ugovora iz Lisabona

Period od 1.7.1993. (Ugovor u Maastrichtu) – 1.12.2009. (Lisabonski ugovor) – **struktura EU se prikazivala poput 3 STUPA**

1) Stup: EUROPSKA ZAJEDNICA (EZ)

- Odluke: nacionalna metoda

2) Stup: ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA (ZVSP)

- Odluke: jednoglasno

3) Stup: POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SURADNJA (PPS)

- Odluke: jednoglasno

LISABONSKI UGOVOR

LU => EZ prestaje postojati → EU

Bitne promjene:

- Nisu više 3 stupa
- Nestaje EZ
- Jasnija vertikalna podjela ovlasti
- Institucionalne promjene
- Promjene u načinu i instrumentima odlučivanja

Pravna osnova EU: 1) UEU i 2) UFEU

Članstvo u EU

- Članice su europske države
- Osnivačice i gospodari EU i temeljnih ugovora
- 28 članica nakon ulaska Hrvatske (27 nakon izlaska GB)
- Članstvo **otvoreno** za sve europske države koje poštuju vrijednosti EU

PROCES(4):

- 1) Država podnosi **zahtjev** za članstvom **Vijeću**

- 2) O njemu se **obavještava** **Europski parlament i nacionalni parlamenti država članica**
 - 3) **Odluku donosi Vijeće** – jednoglasnom odlukom nakon savjetovanja sa **Komisijom**
 - 4) **Prethodno suglasnost** mora dati i **Europski parlament** – većinom glasova svih svojih članova
- Prije zahtjeva za članstvom prethode pregovori (mi smo se napregovarali)
 - o **Benchmarks** – postavljanje državi kandidatkinji uvjeta i mjerila
 - Uz poštivanje vrijednosti EU; potrebno je:
 - o Razviti dovoljno jaku ekonomiju
 - o Ojačavanje administrativnog kapaciteta zbog provedbe prava

INSTITUCIJE EU

Str 43-53

Općenito

- Promicanje vrijednosti, zalaganje za ciljeve, služenje interesima, koherentnost, učinkovitost i kontinuitet politika i djelovanja

- **INSTITUCIJE (7):**

- 1) Europski parlament
- 2) Europsko vijeće
- 3) Vijeće
- 4) Europska komisija (komisija)
- 5) Sud Europske unije (SEU)
- 6) Europska središnja banka (ESB)
- 7) Revizorski sud

1) Europski parlament

- Predstavničko tijelo građana država članica
- Članovi se biraju izravno, na izborima u državama članicama
- Zastupnici grupirani po stranačkoj, a ne nacionalnoj pripadnosti
- Zakonodavne ovlasti (uz Vijeće EU (Vijeće-Vijeće Ministara))
- **Odobrava proračun EU** (uz Vijeće)
- Nadzire rad drugih institucija

2) **Europsko vijeće**

- U njega ulaze premijeri i poglavari država
- Stupanjem LU postaje zasebno tijelo
- Razvoj i politika EU
- **NEMA** zakonodavne ovlasti
- Predsjedava **predsjednik** – 30 mjeseci (mogućnost 1 reizbora)
 - **Predstavlja EU u međunarodnim odnosima**

3) **Vijeće (ministara)**

- *Vijeće, Vijeće EU, Vijeće ministara*
- Uz EP glavno regulatorno tijelo
- Uz EP ima zakonodavnu ulogu (**samostalno u posebnim zakonodavnim postupcima**)
- Zakonodavna i proračunska funkcija
- U slučaju Zajedničke vanjske politike i sigurnosti – odlučuje samostalno
- Skupe se ministri koji se tiču aktualnog problema (*ako je riječ o COVIDU onda će se skupiti ministri zdravstva*)

4) **Europska komisija**

- ZAKONODAVNA INICIJATIVA
- Predstavlja zajedničke interese EU
- Uz EP i Vijeće jedno od najvažnijih tijela
- 1 povjerenik iz svake članice
 - Prije bilo 2, promijenjeno ugovorom iz Nice

- Povjerenik koji je izabran iz HRVATSKE **NE ZASTUPA INTERESE RH** – već interese EU-a
- **Nadzire kako države primjenjuju pravo EU-a** – čuvar Ugovora

Ovlasti i prava EU. Vanjske ovlasti EU

Str. 11-25; 27-28; 31-37

Članstvo RH u EU

- 1.7.2013.
- 27 članica
- Referendum 22.1.2012. = 66% reklo DA za EU
- Prilagodba zakona i Ustava (nova glava Ustava „Europska Unija“ – 4 članka)

Pravo Europske Unije

- „PRAVO EUROPSKE UNIJE“ – pravo koje proizlazi iz **UEU** i **UFEU**
 - Sve pravne norme sadržane u **osnivačkim ugovorima/izvedene iz osnivačkih ugovora**
 - Interpretacija + praksa Europskog suda
- UKUPNOST TIH NORMI: **pravna stečevina EU**
- Prije pravo (europske) Unije != pravo (europske) Zajednice
 - Danas jednako jer je samo Unija; **nema potrebe za razlikovanjem pojmova**

Izvori prava EU-a (2)

Primarni i sekundarni izvori prava EU

Primarno (pravo)(2): 1) osnivački ugovori; 2) opća načela

- Nastaje zajedničkim dogovorom
- Izravno, bez posredovanja ih prihvatile države članice

- Dvosmisleno „primarni“: 1) temelji EU; 2) temelji za ostalo pravo koje nastaje u EU

Sekundarno:

- Nastaje aktivnošću institucija EU

Sudska praksa

1. Primarno pravo – Osnivački ugovori

- **ŠTO SU OSNIVAČI UGOVORI?**
- Prvobitne ugovore o osnivanju EU i EZ
- Izmjene i dopune
- Protokole koji su dodani
- Dodatni ugovori kojima se mijenjaju posebni dijelovi
- Trenutno na snazi: verzija iz Lisabona 2009 (UEU i UFEU)
- **AKTI MEĐUNARODNOG PRAVA**

2. Primarno pravo – Opća načela prava EU-a

- Primarni izvori prava; o njima ovisi pravna valjanost sekundarnih pravnih normi
- Nepisana pravila; artikuliraju se kroz praksu Europskog suda
 - o ES ih ne konstituira, nego **deklarira**
- NE postoji lista načela; *pravna sigurnost, pravna zaštita; proporcionalnost, supsidijarnost...*
- Pri odlučivanju je li nešto opće načelo – ES rukovodi se time poznaju li takvo/slično načelo nacionalni pravni poreci
- **TEMELJNA LJUDSKA PRAVA – preko općih načela do Povelje EU-a o temeljnim ljudskim pravima**
 - o Opća načela nepisana → kristaliziraju se kroz praksu ES

- Osnivački ugovori nisu spominjali ljudska prava

SEKUNDARNO PRAVO

- Pravo koje nastaje aktima institucija europske unije
- Moraju biti utemeljene na ovlaštenju koje proizlazi iz **Osnivačkih ugovora**
 - To je pravni temelj sekundarnog prava

- INTERNO SEKUNDANO PRAVO

- **3 REGULATORNA AKTA** – razlika u zakonodavnoj svrsi:

- **1) Uredbe:**

- Namijenjene da u potpunosti zamijene postojeće norme u državama članicama
- Nema implementacije/izbora dolaska do cilja
- **UJEDNAČAVANJE PRAVA**
- Države ne smiju prenositi uredbe u nacionalno pravo
→ primjenjuju se izravno
- Države moraju ukloniti pravila koja dupliciraju uredbe
- Države moraju ukloniti pravila koja su u suprotnosti s uredbama

- **2) Direktive:**

- Svrha nije ujednačavanje u potpunost
- **PRIBLIŽAVANJE NACIONALNIH PRAVA**

- Direktive zadaju državama cilj; ali ne i sredstvo ostvarivanja – **sloboda države da odluči**
- Implementacija direktive u nacionalnom pravnom poretku
- **Izravni i interpretativni učinak (kasnije)**

○ 3) Odluke

- Uređenje odnosa unutar/između institucija
 - Mogu biti i općeobvezujući akti – traže nešto od država članica
 - Mogu biti pojedinačne odluke – pojedinac/1 država...
- 4) Preporuke i mišljenja – nisu obvezujuće; mogu biti bitne za interpretaciju

Zakonodavni i nezakonodavni akti

1) ZAKONODAVNI AKTI

- Usvojili ih **skupa** Europski parlament i Vijeće u **redovnom zakonodavnom postupku**
 - Usvojio ga sam Europski parlament/Vijeće u **posebnom zakonodavnom postupku** (druga institucija imala samo zakonodavnu ulogu)
- PRAVNI TEMELJ: tekst Osnivačkog ugovora
- *Direktive, uredbe i odluke*
-

2) NEZAKONODAVNI AKTI

- Usvaja ih **Europska komisija**
- TEMELJ: drugi zakonodavni/ne zakonodavni akt

- Temelj za donošenje nije Osnivački ugovor
- AKO SLUČAJNO **Osnivački ugovor** ovlasti **Komisiju** na donošenje nekog akta → on svejedno nije zakonodavni jer komisija nema zakonodavnu ovlast!
- **MEĐUNARODNO SEKUNDARNO PRAVO**
 - Međunarodni sporazumi koje sklopi EU → **EU ima pravnu sposobnost**
 - U ime EU pregovara: 1) **Europska komisija** ili 2) **Visoka povjerenica za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku**
 - U interno pravo sporazume ratificira Vijeće
 - *Po dobivenom pristanku Europskog parlamenta*
 - **Sporazum** se smatra kao **mješoviti** ako se odnosi i na područje gdje EU nema isključive ovlasti
 - Mješoviti sporazum moraju ratificirati i EU i države članice
 - Međunarodni ugovor koji sklopi EU (bilo samostalno, bilo mješoviti) postaje izvorom prava EU

Praksa ES kao izvor prava EU

Sustav sudova EU:

- Europski sud
- Opći sud
- Svi sudovi država članica

Praksa ES kao izvor prava (28-30)

- Učinci presuda ***inter partes*** i ***erga omnes***
- Izreka odluke ES = **izvor prava EU**
 - Obrazloženje odluke još važniji izvor prava!

- Sudsko shvaćanje prava i društvenog konteksta
- Kad sud zauzme stajalište o shvaćanju norme – to će u pravilu učiniti u obrazloženju odluke
- Često pozivanje na mišljenje *nezavisnog odvjetnika (Advocate General)*
- Svaka država članica i institucija EU mogu se uključiti u aktualne sudske postupke
 - *Presuda spora koji nema veze s Hrvatskom može imati utjecaja na Hrvatsku*
- Države organizirale službe koje prate tekuće predmete pred ES

Ciljevi i vrijednosti EU

- *Poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava, poštovanja ljudskih prava i prava manjina*
 - **Zajedničko svim državama članicama**

Ovlasti Europske unije

- **3 načela:**
 - 1) Načelo dodijeljenih ovlasti
 - 2) Načelo supsidijarnosti
 - 3) Načelo proporcionalnosti

Načelo dodijeljenih ovlasti

- EU ima samo one ovlasti koje su joj prenijele države članice
 - Koje nisu izričito prenesene ostaju državama članicama
- Čl 4 UEU
- **2 vrste ovlasti: pozitivne i negativne**
 - 1) POZITIVNE OVLASTI

- Države Uniji povjerile da svojim normama uredi određeno pitanje društvenog života
- 2) NEGATIVNE OVLASTI
- Države članice mogu uređivati ono što EU još nije

Načelo supsidijarnosti

X problem se može riješiti samo na razini EU, nikako drukčije (tipa na nacionalnoj razini)

Načelo proporcionalnosti

- Solucija koju izabere EU **ne smije ograničavati** više nego li je potrebno

Tipologija ovlasti EU

3 VRSTE:

1) **Isključive ovlasti**

- Države članice izgubile u potpunosti mogućnost odlučivanja u tim pitanjima; skroz prepustile Uniji
- *Carinska unija, zajednička trgovinska politika, monetarna politika...*

2) **Podijeljene ovlasti**

- Države prenose regulatornu ovlast na EU, no u isto vrijeme se ne odriču vlastite regulacije tih pitanja
- *Okoliš, zaštita potrošača, promet, energetika...*

3) **Komplementarne ovlasti**

- EU nema pravo uređivati društvene odnose u državama članicama, već samo podupirati/koordinirati
- *Industrija, kultura, turizam...*

Doseg prava EU

- Pravna pravila koja su **jasna, bezuvjetna i precizna** □ **IZRAVAN UČINAK**

- Subjektivna prava za pravne i fizičke osobe
- Mogu nastati samo ako je određen pravni odnos **u doseg** prava EU
 - Ako je tako, nacionalni sud mora pružiti zaštitu na temelju prava EU
- **PRIMARNO PRAVO:**
 - Izvan dosega: ako je riječ o unutarnjoj situaciji (nema prekograničnog elementa)
- **Iznimke:**
 - Ako je uređeno sekundarnim pravom – unutar dosega neovisno o **prekograničnom elementu**
 - ES rekao da prekogranični element nije presudan
- **SEKUNDARNO PRAVO:**
 - **Neovisno o prekograničnom elementu, nego ima li Unija ovlast urediti to pitanje!!!**

PRIMJENA PRAVA EU PRED NACIONALNIM SUDOVIMA

Novi pravni poredak i Opravdavanja za tvrdnju o „Novom pravnom poretku“

- Nastalo kao klasični poredak MP
 - Temeljio se na međunarodnim ugovorima (*Rimski* i *Pariški*)
 - **Europski sud PREDLOŽIO** drugačije viđenje pravnog poretka („predložio“ – jer nema mehanizme prisile provedbe)
 - EP nije MP nego zaseban pravni poredak!
- Razlikovanje od ostalih poredaka međunarodnog prava(2):
 - 1) **Subjekti:** Države članice + **građani**
 - 2) Poredak SAM kreira pravila o učinku vlastitih pravnih pravila u državama članicama

- 2 BITNA SLUČAJA:

Van Gend en Loos

- Građani subjekti prava – **izravan učinak prava EU**
- *Europsko pravo predstavlja novi pravni poredak!**

Van Gend en Loos 1963. (nacionalno zakonodavstvo vs. Osnivačkih ugovora) *vertikalni odnos – pojedinac protiv Nizozemske)* <u>PRVI PUT POSTAVLJENO PRETHODNO PITANJE ES</u>	Poduzeće Van Gend en Loos uvozi formaldehid u Nizozemsku. Nizozemska je prebacila tu tvar u viši carinski razred (bez izravnog povećanja carina), dok tadašnji čl. 12. ugovora o EZ kaže da se ne smiju uvoditi nove carine. *NAČELO NADREĐENOSTI PRAVA UNIJE: - Van Gend en Loos - Costa vs. ENEL - Simmenthal	prethodna pitanja: Može li se Van Gend en Loos pozvati na odredbu osnivačkog ugovora pred nacionalnim sudom, tj. ima li čl. 12. ugovora izravnu primjenu i stvara li subjektivna prava koja su sudovi dužni štiti? - sudski nazor ES -> ES tumači Osnivačke ugovore, kaže što je pravo i koje su ovlasti EU NOVI PRAVNI POREDAK: građane država članica definirao kao subjekte prava EU-a i pravu EU-a pripisao izravni učinak - novi pravni poredak različit od međunarodnog prava (<u>jer su njegovi subjekti ne samo države, već i građani-pojedinci</u>) *novi pravni poredak uobličio u Van Gend en Loos i Costa* - norme europskog prava MOGU imati izravan učinak – i to ako su ispunjena 3 kriterija - da je odredba: • jasna • bezuvjetna • neovisna o naknadnim nacionalnim mjerama; njen učinak ne smije ovisiti o daljnjem djelovanju Unije ili nacionalnih vlasti - o tome ima li neka norma izravan učinak odlučuje Europski sud, a ne nacionalni sudovi - ovdje je određeno da samo jedna norma (čl. 12. Ugovora) ima izravni učinak i nabrojani su uvjeti kada pojedina norma ima takav učinak, a kasnije je određeno da ne samo pojedine odredbe ugovora imaju izravan učinak, već sve druge europske norme (npr. sekundarni izvori prava) - usvojeno shvaćanje da će u tumačenju ES koristiti teološka i kontekstualna metoda
---	--	---

Costa v ENEL

- Pravo EU nadređeno nacionalnom pravnom poretku – **nadređenost EU prava**

Costa vs ENEL 1964. (nacionalno zakonodavstvo vs. već implementirani Ugovor o osnivanju EEZ-a) *vertikalni odnos – pojedinac protiv Italije* (ENEL = HEP)	Flaminio Costa je odbio platiti račun za potrošnju električne energije obrazlažući to tvrdnjom da je nacionalizacija talijanskih poduzeća za proizvodnju i distribuciju električne energije bila suprotna odredbama Ugovora o EEZ kojima se zabranjuju državni monopoli komercijalnog karaktera. Naime, Ugovor je bio implementiran u talijansko zakonodavstvo, no naknadno je bio donesen zakon koji je bio u suprotnosti sa prijašnje implementiranim Ugovorom.	prethodno pitanje: Što u slučaju <u>kolizije nacionalne norme i norme europskog prava</u>, te koja u tom slučaju ima prednost? - nadređenost prava EU nad nacionalnim pravom - supranacionalnost -> uklanjanje „međunarodnog prava“ iz „novog pravnog poretka“ - države ne smiju dati prednost nacionalnom pravu koje je suprotno odredbama i duhu ugovora – jer ako se država potpisivanjem određenog ugovora obvezala na nešto, onda se toga mora i pridržavati - kad bi se dala prednost nacionalnim normama, pravo zajednice bi bilo heterogeno i razlikovalo bi se od države – impliciralo bi uvjetnost, a ne bezuvjetnost obaveze i zabranjenu diskriminaciju - za razliku od običnih međunarodnih ugovora Ugovor o EEZ-u uspostavio je vlastiti pravni poredak koji je, stupanjem Ugovora na snagu, postao sastavni dio pravnih sustava država članica i koji su njihovi sudovi obvezni primjenjivati - prijenos prava i obveza koji proizlaze iz Ugovora, iz pravnih sustava država članica u pravni sustav Zajednice, povlači za sobom TRAJNO OGRANIČENJE NJIHOVIH SUVERENIH PRAVA, nad čime NE MOŽE PREVADATI NAKNADNI JEDNOSTRANI AKT koji nije u skladu s idejom Zajednice - Ugovor se mora primijeniti bez obzira na bilo koji nacionalni zakon, svaki put kad se pojavi pitanje tumačenja Ugovora
---	--	---

IZRAVNI UČINAK

Općenito

- Prvi put u predmetu **Van Gend en Loos**
- Razvijao se kroz **sudsku praksu**
 - Ne može se razvijati *in abstracto*; već kad se koji problem pojavi
 - Mora se promatrati **tekst, kontekst i svrha**

Uvjeti za izravan učinak

- Van Gend En Loos – **3 UVJETA:**
 - 1) Jasna
 - 2) Precizna
 - 3) Bezuvjetna
- NE mora biti zabrana državi, već može biti i poticaj da država djeluje na određen način
- Ako **nacionalni sud** nije siguran u interpretaciju □ **prethodni postupak**

Vertikalni i horizontalni učinak

- a. **VERTIKALNI:** pojedinac – država
 - b. **HORIZONTALNI:** pojedinac – pojedinac
 - Direktive nemaju horizontalni učinak!
 - c. **OBRNUTO VERTIKALNI:** država – pojedinac
- UZ direktive; za norme **Osnivačkih ugovora** sud treba priznati izravni **horizontalni** (p-p) učinak (**Defrenne II**)

Defrenne II. 1976. (izravni učinak Osnivačkih ugovora) *horizontalni odnos – pojedinac i poslodavac*	Postupka između stjuardese i njenog poslodavca, Šabena S.A., radi naknade koju tužiteljica traži u glavnom postupku po osnovi da je, u razdoblju od 15. veljače 1963. i 01. veljače 1966., kao ženski radnik trpila diskriminaciju u plaći s obzirom na muške kolege koji su obavljali jednaki rad u svojstvu stjuarda. Prema odluci u kojoj je sadržano prethodno pitanje, stranke se slažu da je rad stjuardese identičan radu stjuarda i u ovim okolnostima nije sporno postojanje diskriminacije u plaći na štetu stjuardese tijekom navedenog razdoblja.	Mogu li odredbe Ugovora o EEZ, konkretno čl. 119. imati horizontalni izravni učinak? Je li ponašanje poslodavca bilo diskriminatorno i zašto je to važno (2 razloga)? Zašto kažemo da čl. 119. UEZ ima dvostruki cilj?	- konkretizacija načela jednake plaće za jednaki rad muškaraca i žena -> na to načelo se može pozivati pred nacionalnim sudovima (sudovi imaju obvezu osigurati zaštitu tih prava bilo da su osigurana zakonom ili kolektivnim ugovorima o radu, kao i kad muškarci i žene za jednaki rad u istom poduzeću ili za iste usluge, u privatnom ili javnom sektoru) - za razliku od predmeta <i>Walrave i Koch</i> , ovdje je riječ o članku Ugovora koji je izravno upućen državama članicama i riječ je o socijalnoj politici Zajednice , a ne o jednom od ciljeva nabrojanih u Čl. 3 Ugovora o EEZ - <u>Sud je ograničio retroaktivnost svoje odluke => na izravni učinak čl. 119. ne može se pozivati u tužbama koje se odnose na razdoblja primanja plaće koja prethode datumu ove presude</u> - čl. Ugovora 119. o zabrani diskriminacije ima horizontalni izravni učinak => rok u kojem su države trebale ostvariti načelo jednake plaće za muškarce i žene je <u>protekao, a odgoda roka za nove članice ne utječe na rok za stare</u> - čak i u područjima u kojima <u>Čl. 119 nema izravni učinak ona može biti ostvarena kombinacijom mjera Zajednice i nacionalnih mjera</u> - ES smatra da treba regulirati i privatni sektor jer se inače ne bi mogao ostvariti cilj koji se želi postići ovom odredbom, a osobama privatnog sektora ne smije se dopustiti da narušavaju pravni poredak zajednice. - čl.119. ima DVOSTRUKI CILJ: EKONOMSKI (izbjeci situaciju u kojoj poduzeća u zemljama koje se provele odredbu trpe štetu u odnosu na one koje nisu) i SOCIJALNI (jedan od socijalnih ciljeva zajednice)
---	---	---	---

Nadređenost Europskog prava

Nadređenost iz perspektive SUDA Eu

- Prvi put odlučeno u slučaju **Costa v ENEL**
- Za pojedinca nastaje pravo na **temelju europske norme**
- Nadređenost nikad nije bila propisana Osnivačkim ugovorima

Nadređenost iz perspektive nacionalnih ustavnih poredaka

- Članice prihvatile nadređenost prava EU; ali ga pravdaju iz domaćeg pravnog poretka

Izravni učinak i nadređenost pred nacionalnim sudom

- Činjenica da ima izravan učinak i da je nadređeno EU pravo; ne govori kako se primjenjuje
- **Pravilo konflikta:** ukoliko dođe do konflikta domaće i europske norme – treba primijeniti europsku
 - o **Nacionalna ostaje neprimijenjena!** – ne događa se ništa više od tog (kao npr. *ukidanje/promjena*)

Simmenthal II

- o Nacionalni sudac mora samoinicijativno ostaviti neprimijenjenom svaku nacionalnu normu koja je u suprotnosti sa normama europskog prava
- o **Primjena Europskog prava; izravni učinak i nadređenost pred nacionalnim sudom**

Simmenthal 2. 1978. izravni učinak i nadređenost pred nacionalnim sudom	Bilo je jasno da je <u>noviji talijanski zakon suprotan europskom pravu (već prije implementiranoj direktivi)</u> , ali je talijanski sudac bio prisiljen pokrenuti <u>postupak pred Ustavnim sudom</u> kako bi otklonio primjenu tog nacionalnog zakona. Uz pokretanja postupka pred Ustavnim sudom šalje i ES prethodno pitanje.	prethodno pitanje: Tumačenje čl. 189. UEEZ-a i posebice o posljedicama izravne primjene prava Zajednice u slučaju sukoba s njemu protivnim odredbama nacionalnog prava? Može li nacionalni sudac samostalno odlučiti o neprimjeni nacionalnog prava i izuzeti iz primjene nacionalno pravo suprotno direktivi?	- posljedica kombinacije izravnog učinka i nadređenosti pred nacionalnim sudom = sud mora primijeniti europsku normu (ako ima kvalitete da bude izravno primijenjena), ostavljajući istovremeno neprimijenjenom domaću normu (ali ništa drugo se s njom ne događa! – i dalje ostaje postojeća, valjana) - u konfliktu europske i nacionalne norme treba primijeniti europsku - konflikt mora biti ovlašten riješiti onaj nacionalni sud pred kojim je potrebno izravno primijeniti europsku normu, a ne Ustavni sud – ako za to sud ne ovlašćuje interno pravo, ovlast treba pronaći u europskom pravnom sustavu - posljedica izravnog učinka -> načelo neprimjenjivosti nacionalnog prava suprotnog pravu EU - <u>neovisno o nacionalnim propisima</u> - <u>neovisno o ustavnim pravilima državne članice</u> - <u>neovisno o tome kada je nacionalni propis donesen</u> -> osnova -> načelo učinkovitosti - zaključak: nacionalni sudac treba na vlastitu inicijativu, ako je to potrebno, ostaviti neprimjenjivom svaku nacionalnu normu (suprotnu europskom pravu) čak i ako je ona donesena kasnije, bez potrebe da zatraži ili čeka prethodno stavljanje izvan snage te odredbe kroz zakonodavni ili bilo koji drugi postupak predviđen ustavom - europska norma s izravnim učinkom može potjecati iz bilo kojeg izvora prava Unije, a suprotna norma nacionalnog prava može biti podzakonska, zakonska pa čak i ustavna
---	--	---	---

Internationale Handelsgesellschaft

- **Nadređenost cijelom nacionalnom pravu; pa i Ustavu**
- Zaštita temeljnih prava

Internationale Handelsgesellschaft 1970. (uredbe u suprotnosti s načelima Njemačkog ustava) *odnos pravo zajednice-ustav države*	Njemački sud traži od ES-a da u prethodnom postupku odluči o <u>valjanosti izvoznih dozvola</u> (koje traže plaćanje depozita) koje su regulirane <u>dviema uredbama Zajednice</u> , a u <u>suprotnosti su s 3 načela zajamčena njemačkim ustavom</u> .	prethodno pitanje: Valjanost čl. 12. Uredbe Vijeća xy i čl. 9. Uredbe Komisije yx. => nacionalni sud traži ocjenu VALJANOSTI (a ne tumačenje) dvije uredbe EZ u odnosu na njemačko nacionalno (ustavno pravo)	- europsko pravo nadređeno i ustavnom pravu (spomenuto i kod Coste) - potreba ujednačenosti i učinkovitosti prava EU > ustavno pravo države članice - zaštita temeljnih prava = opće načelo EU prava - ES odlučuje da neće ocijeniti valjanost, već preformulira pitanje i odlučuje ocjenjivati usklađenost uredbi u odnosu na opća načela prava zajednice (prava koja su inspirirana ustavima zemlja članica) - zaključak: uredbe su valjane i ne kose se s općim načelima prava zajednice - Njemački sud nije zadovoljan i šalje upit njemačkom Ustavnom sudu (slučajevi Solange 1. i Solange 2.) - opća načela prava zajednice (inspirirano načelima država članica i Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda)
--	---	--	---

IZRAVNI UČINAK DIREKTIVA

Općenito

- **Direktiva** – obvezujući pravni akt koji zahtjeva da ga država implementira u svoj pravni sustav
- Način primjene pred nacionalnim sudom: primjena ispravnog nacionalnog provedbenog zakonodavstva

Razvoj doktrine o izravnom učinku direktiva

- Pojedinci nemaju koristi od direktive dok se ne „ugradi“ na nacionalnoj razini
 - o Direktive bi bile nedjelotvorne – nikad implementirane = nikad na snazi
- **Promjena: Van Duyn** – scijentologija bato

Van Duyn

- *I direktive mogu imati izravan učinak (vertikalni!)!!!* - ES
- Mišljenje suda ne postaje pravna istina dok ga ne prihvate oni kojima se obraća – nacionalni sudovi
- Mora zadovoljiti i ostale kriterije (JBP)
- Francuski sud odbio argumente za izravan učinak; uspješni pokušaj u slučaju **Ratti**

Van Duyn 1974. (direktive – vertikalni izravni učinak) *vertikalni odnos – pojedinac i država* *PRVI PUT ZAUZETO STAJALIŠTE DA I DIREKTIVE MOGU IMATI IZRAVNI UČINAK*	Gda Van Duyn, Nizozemska kojoj su britanske vlasti zabranile ulaz u VB kako bi tamo počela raditi kao tajnica u scientološkoj crkvi, pred sudom pozvala na jednu direktivu. U UK ugovori su priznali izravan učinak samo uredbama.	- prethodno pitanje: Može li se pojedinac pozivati izravno na direktive pred nacionalnim sudovima (tj. mogu li direktive vertikalni izravni učinak)?	- ES priznaje direktivama VERTIKALNI IZRAVNI UČINAK i pritom obrazlaže svoje shvaćanje NAČELOM KORISNOG UČINKA (<i>l'effet utile</i>) -> svaka pravna norma zamišljena je da bi imala učinke; ukoliko se stranka u postupku ne bi mogla na njih pozivati pred nacionalnim sudom, postavlja se pitanje <i>koja je uopće svrha takve norme</i> => JEDINI ARGUMENT JE POTREBA ZA DJELOTVORNOŠĆU + pozivanje na čl. 267. UFEU (ostali pravni argumenti izostali) - ako se zaključi da direktiva može imati izravne učinke, tj. stvarati subjektivna prava koja su nacionalni sudovi dužni štiti, ona još uvijek mora zadovoljiti opće kriterije za izravni učinak koje je ES postavio u predmetu Van Gend en Loos (jasna, precizna, bezuvjetna) - zaključak ES: -> u UEZ načelno ne postoje zapreke da bi direktive mogle imati izravne učinke -> ima li konkretna direktiva izravni učinak možemo odrediti tako da ispitamo njenu narav, opću zamisao i tekst
---	--	--	--

Ratti

- Država kazneno goni pojedinca na temelju nacionalnog prava
 - o Nacionalno pravo nije bilo usklađeno s direktivom EU-a
- Idealna prilika za razvitak dodatnog argumenta za izravni učinak direktiva
- Izravni učinak SAMO NAKON ISTEKA ROKA IMPLEMENTACIJE!
- ESTOPPEL?

Ratti 1978. *vertikalni odnos – pojedinac i država* *subjektivna prava pojedinaca više ne nastaju na temelju direktive nego kao posljedica obveze države*	Ratti (Talijan), trgovac opasnim supstancama sa svojim trgovačkim društvom za prodaju razrjeđivača i lakova u Italiji. TD odlučuje proizvode pakirati i obilježavati u skladu sa 2 direktive (iako niti jedna nije implementirana). U trenutku puštanja proizvoda u promet pokreće se kazneni postupak zbog povrede tal. zakona, te se u postupku postavlja <u>prethodno pitanje upućeno o interpretaciji dviju direktiva.</u>	- prethodno pitanje: Što ako rok za implementaciju protekne, a država ne implementira direktivu? Koja je norma primjenjiva: norma direktive koje nije prenesena u talijansko pravo u roku ili norma talijanskog prava koja je suprotna direktivi? - činjenice: Italija i EU se razilaze u mišljenju oko toga što su otrovne supstance – različito su definirane otrovne supstance u nacionalnom i pravu EU. - pojedinac se pozvao na primjenu direktive da se obrani od kaznenih sankcija koja je propisala država -> direktiva je iskorištena u obrambene svrhe	- odluka suda: -> država se ne može pozivati na norme nacionalnog prava koje su suprotne direktivi <u>nakon isteka roka za prenošenje direktive u nacionalno pravo</u> -> drugim riječima, u takvoj situaciji direktiva djeluje kao obrana od nacionalne norme koja je nepovoljna za pojedinca -> sud je takvu odluku obrazložio <u>NACHEL OM ESTOPPEL</u>, tj. <u>nemo auditur propriam turpitudinem allegans</u> -> <u>nitko, pa ni država, ne može se pozivati na svoj propust sebi u korist</u> -> ako osoba koja je postupila prema direktivi zatraži da se ne primjeni nacionalna odredba koja <u>NIJE u skladu s direktivom</u> (neugrađenom u pravni poredak DČ koja nije ispunila svoju obvezu) -> nacionalni sud taj zahtjev mora prihvatiti ako je odredba <u>bezujevitna i dovoljno određena</u> - zaključak: izravan učinak direktiva nastaje tek po proteku propisanoga roka, i to u slučaju kad dotična država članica ne ispuní svoju obvezu - posljedice odluke: -> direktive <u>ne mogu proizvoditi derogacijske učinke</u> na nacionalno pravo u razdoblju koje je državama članicama ostavljeno za njihovu provedbu -> drugim riječima, primjenjuje se nacionalno pravo, te se pojedinci u tom razdoblju ne mogu pozivati na izravan učinak direktiva -> ali, u tom razdoblju direktive imaju neke druge učinke, primjerice, stvaraju obavezu za države da ne poduzimaju ništa što bi moglo osujetiti ili otežavati ostvarivanje ciljeva koje direktiva propisuje
--	---	---	--

Vertikalni i horizontalni učinak direktiva

- Vertikalni – DA
- Horizontalni – NE
- Tumačenje onemogućenja vertikalnog učinka – **Marshall**

Marshall

- Potvrđeno stajalište da direktive ne mogu imati izravan horizontalni učinak
 - o Nestalo bi razlike između direktive i uredbe
- Ipak dobila slučaj □ **POSLODAVAC BILA DRŽAVA** (javno zdravstvo)
 - o Da je radila u privatnoj bolnici – izgubila bi

Marshall 1986. (Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching); prethodno pitanje: Court of Appeal (Engleska) – Ujedinjeno Kraljevstvo; jednako postupanje prema muškarcima i ženama – uvjeti za otkaz) *ovaj predmet dolazi pred ES kao VERTIKALNI* *direktive – vertikalni izravni učinak & širenje pojma države* *dolazi do tumačenja da je horizontalni izravni učinak direktiva nemoguć*	Gospođa Marshall bila je zaposlena kao dijetetičarka pri zdravstvenim vlastima okruga Southampton. Kada je navršila 62 godine života, umirovljena je. Takva se odluka temeljila na politici zdravstvenih vlasti prema kojoj je umirovljenje bilo obavezno za žene sa 60 godina, a za muškarce sa 65 godina života. Smatrajući da su njena prava povrijeđena, gđa. Marshall tražila je naknadu štete koja se sastojala od izgubljene plaće i gubitka zadovoljstva koje je imala u svom radu. - osnovno opravdanje za negiranje horizontalnih izravnih učinaka direktiva: one ne mogu izravno dodijeliti obveze pojedincima, za razliku od uredbi koje to mogu, te stoga nema prepreka za njihov horizontalni izravni učinak	argumenti gđe Marshalli: - poziva se na Direktivu koja, između ostalog, <u>zabranjuje diskriminaciju utemeljenu na spolu u pogledu uvjeta umirovljenja</u>. U soc. zak. UK dob za umirovljenje se razlikuje za muškarce i žene što je suprotno načelu jednakog postupanja; <u>tužiteljica se žali žalbenom sudu koji podnosi zahtjev za prethodnim postupkom Sudu</u> je li takvo postupanje diskriminatorno i ako jest, <u>može li se tužiteljica pozivati na Direktive pred nacionalnim sudovima bez obzira na to što nacionalno zakonodavstvo nije u skladu s Direktivom?</u> - sud pokušava ostvariti 2 cilja: 1) proširujući pojam državnog tijela na školu za medicinske sestre, Sud nastoji disciplinirati države članice u pogledu pravovremene, potpune i ispravne provedbe direktiva 2) Sud potvrđuje svoju ulogu kao zaštitnik (ŠTIT) subjektivnih prava koja izviru iz prava Zajednice pri čemu tu zadaću većim dijelom prebacuju na nacionalne sudove	- odluka suda: - prihvatio je britanski argument da se pojedinac na direktivu može pozivati samo protiv države (vertikalno) -> no iako se država pojavljuje kao poslodavac Sud smatra da je i država kao poslodavac dio države kojoj se ne smije dozvoliti da ima koristi od vlastitog propusta da ispuní obvezu nametnutu pravom EU => fizičkim osobama direktiva daje prava, a državi nameće obveze -> ona <u>može nastupati i kao vlast (IURE IMPERII) i kao poslodavac (IURE GESTIONIS)</u> - uvijek kad su odredbe direktive bezuvjetne i dovoljno precizne, pojedinci se na njih mogu pozivati protiv države - sud OKLIEVA izravno reći da direktive imaju izravan HORIZONTALNI učinak; rješenje ovog problema se vidi u tome da vrlo široko tumači pojam država -> dakle: -> ES odbija priznati horizontalni učinak direktiva, ali Sud široko definira koncept države - uloga ES: - glavna tvrdnja koju je u postupku pred britanskim sudom isticala gospođa Marshall bila je da je politika njenog poslodavca bila suprotna direktivi - iz ovog slučaja možemo zaključiti da kada sankcionira države koje nisu ispravno provele direktivu, ES kontrolira ne samo propise, već i praksu svih institucija čije se djelovanje može dovesti u vezu s državom *ES odlučio je da tijelo javnog zdr. ispunjava uvjete za „tijelo državne vlasti“, ali nije odredio kriterije* -> to radi u slučaju Foster - 3 moguća načina kršenja direktiva: 1) da država ne provede direktivu 2) da je provede, ali na pogrešan način 3) da je nacionalni provedbeni zakon ispravan, ali je praksa pogrešna
--	--	---	--

- **KONAČNA POTVRDA DA DIREKTIVE NEMAJU IZRAVNI HORIZONTALNI UČINAK: Faccini Dori**

Faccini Dori

- Zaključeno da direktive nemaju izravan horizontalni učinak
- Tečaj Engleskog
 - o Htjela otkazat; imala pravo po direktivi; Italija nije implementirala
- Nema horizontalnog izravnog učinka!!!
 - o Može tražiti naknadu štete

Faccini Dori 1994. *horizontalni odnos – fizička i pravna osoba* *konačna potvrda doktrine da direktive NEMAJU horizontalni izravni učinak*	Tužiteljica se tijekom putovanja u Milano dala nagovoriti na sklapanje ugovora o narudžbi dopisnog tečaja engleskog jezika. Po povratku kući izjavila je da raskida ugovor. Trgovac tvrdi da ona nema pravo raskinuti ugovor. Direktiva 85/577 navodi da ona ima pravo na to, u roku od 7 dana. Direktiva je trebala biti implementirana 1987., no Italija je to učinila tek 1992. Dori se poziva na direktivu.	- glavna pitanja: 1) u konkretnom slučaju – jesu li odredbe direktive jasne i bezuvjetne? 2) ako direktiva nije implementirana, može li se jamčiti pravo pojedincu u odnosu na drugog pojedinca, tj. može li direktiva imati horizontalni učinak? - dvojba suda: ukoliko Sud potvrdi svoju raniju praksu i odredbe direktivama horizontalni izravni učinak, tada će gđa. Faccini Dori koja se pouzdavala u odredbe direktive izgubiti spor pred talijanskim sudom -> potencira se napetost između dva motiva koja pokreću ES – zaštita subjektivnih prava pojedinaca i discipliniranja države članice u provedbi prava Zajednice	NE DOPUSTITI NI POKUŠAJ - ES smatra da direktiva koja nije prenesena u unutarnji pravni poredak države članice ne može stvari obveze za pojedince bilo u odnosu na druge pojedince ili u odnosu na državu - ES odlučio nastaviti svoju praksu i NE DOPUSTITI horizontalni izravni učinak direktiva (ni u slučaju da je rok za provedbu direktive istekao, a država nije provela direktivu) -> uskrativši horizontalni izravni učinak ES <u>upućuje na obvezu nacionalnih sudova da interpretiraju nacionalno pravo, u što je više mogući mjeri, u skladu s ciljevima direktive i pri tome upućuju na svoju raniju praksu</u> - no nacionalni sud NE MOŽE izuzeti iz primjene nacionalno pravo (to bi mogao da je riječ o Osnivačkim ugovorima ili uredbi) -> ES upućuje oštećenu stranku u postupku da zatraži naknadu štete, u skladu s kriterijima koje je ES utvrdio u predmetu Francovich
---	--	--	---

POSREDNI/INTERPRETATIVNI UČINAK EUROPSKOG PRAVA

Razvoj doktrine interpretativnog učinka

- Širenje dosegâ direktiva
- *Ako se nacionalna norma može protumačiti na više načina – treba je tumačiti u skladu s pravom EU-a*

- Nije **podredna**, nego usporodna s izravnim učinkom
- Prvi put objašnjen u predmetu **Von Colson i Kamman**

Von Colson i Kamman

- Tužile Njemački zatvor koji ih odbio zaposliti
- Njemački zakonik predvidio naknadu u visini stvarnih troškova – u ovom slučaju ispada 3,5 eura za kartu lol

Von Colson i Kamman 1984. *PO PRVI PUT OBJAŠNJEN INTERPRETATIVNI UČINAK* <i>*uspostavljena nova obveza nacionalnim sudovima – obvezu interpretirati nacionalno pravo u skladu s direktivom*</i> <i>*pred ES ovaj slučaj dolazi kao VERTIKALNI – pojedinac i država (zatvor tumačen kao država po uzoru na predmet Foster)</i>	Radi se o slučaju dviju kvalificiranih socijalnih radnica koje je zatvor WERL odbio zaposliti jer su u njemu isključivo smješteni muški zatvorenici obrazlažući to navođenjem problema i rizika vezanih uz primanje u službu ženskih kandidata te su umjesto njih primili u službu muške kandidate, iako su imali lošije kvalifikacije od njih. Direktiva koja se bavi ovim situacijama je implementirana u njemački pravni sustav, no implementirana je na način da njemački Građanski zakonik omogućava samo simboličnu naknadu. POSTAVLJENA JE GRANICA OBVEZE USKLADENOG TUMAČENJA: „u onoj mjeri u kojoj za to ima diskreciju u nacionalnom pravu“	- bit problema: - DČ provela je direktivu u svojem nacionalnom zakonodavstvu, ali to nije učinila na odgovarajući način - dodatni je problem što predmetna direktiva nije imala izravn učinak, tj. nije stvarala subjektivna prava koja nacionalni sudovi moraju štiti -> posljedica: SIMBOLIČNA NAKNADA -> ES se poziva na činjenicu da provedba direktive mora biti djelotvorna -> Njemačka se poziva na to da države članice imaju diskreciju odlučiti na koji će način osigurati djelotvornost direktive u nacionalnom pravu - Sud se s time slaže, ali podsjeća da navedeni izbor metode podrazumijeva da sankcija kojom se osigurava djelotvorna primjena direktive mora jamčiti stvarnu i djelotvornu sudsku zaštitu - propisana sankcija mora imati i stvarni odražavajući učinak na poslodavca + mora biti primjerena u odnosu na pretrpljenu štetu	- odluka suda: - direktiva ne zahtjeva da diskriminacija na temelju spola glede pristupa zaposlenju podliježe SANKCIJI kojom bi se poslodavcu koji je počinio diskriminaciju nametnula obveza sklopiti ugovor o radu s kandidatom koji je bio žrtva diskriminacije - direktiva ne sadrži niti jednu bezuvjetnu i dovoljno određenu obvezu na koju bi se pojedinac mogao pozivati u svrhu dobivanja posebne naknade - direktiva državama članicama ostavlja slobodu izbora između različitih rješenja prikladnih za postizanje njezinog cilja (ali zahtijeva da ako DČ odluči sankcionirati povrede te zabrane dosuđivanjem NAKNADE (ta naknada mora biti primjerena s obzirom na pretrpljenu štetu i veća od simboličke naknade) - simbolična naknada kakva je propisana njemačkim Građanskim zakonikom ne predstavlja djelotvornu provedbu direktive - prilikom primjene nacionalnog prava, a osobito odredaba nac. zakona donesenog radi provedbe Direktive, nacionalni sudovi OBVEZNI svoje nacionalno pravo tumačiti u svjetlu teksta i svrhe direktive =>POSREDNILILINTERPRETATIVNI UČINAK DIREKTIVA ≈ radi se o učinku kojeg Direktiva ima temeljem interpretacije nacionalnog suda, koje je pak obvezan interpretirati nacionalno pravo u duhu direktive, odnosno u svjetlu prava Zajednice -> vrijedi i u HORIZONTALNIM I VERTIKALNIM odnosima - nacionalni sud je trebao protumačiti implementirano nacionalno pravo da omogući djelotvornu sankciju tužiteljicama - u ovom slučaju nisu rekli da to vrijedi za ukupnost nacionalnog prava -> to je rečeno u slučaju Marleasing
--	--	--	--

- Dva pitanja ostala neodgovorena: 1) postoji li interpretativna obveza i u horiz situaciji; 2)

Marleasing

- Horizontalna situacija
 - o 2 trgovačka društva
- Marleasing tvrdio da *causa La Comerciala* društva nije pravna
- *La Comercial* se pozivao na direktivu; **mora li sud protumačiti španjolsko pravo u skladu s direktivom?** (s obzirom da je horizontalni odnos)

Marleasing 1990. *HORIZONTALNI odnos – pojedinac i pojedinac*	Pred Španjolskim sudom odvijao se postupak između <u>dvaju trgovačkih društava: Marleasinga, tužitelica i La Comercial, tuženog</u>, u kojem je Marleasing tvrdio da je ugovor kojim je uspostavljena La Comercial ništav, jer nema „causu“ – svrhu, odnosno jer je causa protupravna. Nepostojanje ili protupravnost cause bili su <u>razlozi za ništavost ugovora temeljem nacionalnog prava</u>. La Comercial je temeljila svoju obranu na Direktivi čiji je čl. 11. taksativno nabrajao razloge ništavosti ugovora o osnivanju društva, a među njima <u>nije bilo nepostojanje ili protupravnost cause</u>.	- problem: - Španjolska NJE Direktivu provela u za to propisanom roku, a Direktiva se ne može direktno provesti jer nema HORIZONTALNI IZRAVNI UČINAK (kako je utvrđeno u ranijoj praksi Suda) - kako Sud može osigurati ostvarivanje ciljeva propisanih direktivom, bez da joj se prizna horizontalni izravni učinak? Treba li nacionalni sud u svjetlu direktive interpretirati samo specifično nacionalno pravo kojim se provodi direktiva, ili ta obveza obuhvaća ukupno nacionalno pravo?	- Sud je objasnio da se obveza usklađene interpretacije proteže na cjelokupno nacionalno pravo, tj. ne samo na ono koje je posebno usvojeno radi provedbe direktive, već i na ono koje je postojalo u nacionalnom poretku i prije stupanja na snagu direktive + mora interpretirati na način koji je sukladan ciljevima direktive - potvrdio iako ne izričito, da posredni učinak obvezuje sudove na usklađenu interpretaciju i u horizontalnoj situaciji -> potvrda je bila IMPLICITNA - direktive koje nemaju izravne učinke, a nisu provedene u nacionalnom pravu, ne mogu stvarati subjektivna prava niti biti pravna osnova za rješenje spora -> no njihov smisao i značenje informiraju nacionalni sud o obvezama koje za državu iz direktive proizlaze -> u takvom slučaju nacionalni sud kao osnovu za rješavanje spora mora primijeniti nacionalnu normu, ali je mora interpretirati u skladu s direktivom *jedna od mogućnosti za ispunjenje tako široko definirane interpretativne obaveze pod krinkom interpretacije može biti i izuzimanje iz primjene norme španjolskog građanskog zakona
--	---	---	---

Granice interpretativne obveze

Kolpinghuis Nijmegen

- Obveza usklađenog tumačenja prestaje kad bi tuženog pojedinca država stavila u kazneni/nepovoljniji položaj

Kolpinghuis Nijmegen 1987. *OBRNUTO VERTIKALNA situacija – država i pojedinac* *određuje se granica obveze interpretacije nacionalnog prava u skladu s ciljevima*	Kafić običnu vodu iz pipe prodaje kao mineralnu, a donesena je direktiva koja to zabranjuje. - problem: Postoji vertikalni odnos između kafića i države, ali ovo je zapravo OBRNUTA VERTIKALNA SITUACIJA – jer u pravilu direktive stvaraju prava za pojedinca i obveze za državu, a ovdje je to obrnuto – direktiva stvara obveze za pojedinca, a državi daje pravo da prijestupnika kazneno goni. Nizozemska nije direktivu implementirala na vrijeme (inače bi se bez problema mogla pozvati na nju)	Može li se država svedeno pozvati na direktivu da bi kazneno gonila vlasnika kafića? Dokle u ovom slučaju seže interpretativni učinak?	- obveza interpretacije nacionalnog prava u skladu s ciljevima postoji i prije isteka roka za njenu provedbu (shvaćanje se temelji na čl. 10. EUZ, tj. na obvezi država da ne čine ništa suprotno ciljevima prava zajednice)-> država se ne može pozvati na odredbe neprovedene direktive čiji je rok za provedbu istekao protiv pojedinca - NEMA NAČELA ESTOPPEL - ES pojasnio da obveza interpretacije nacionalnog prava u skladu s direktivom, kako bi se ostvarili njeni ciljevi, ima svoje granice u zabrani retroaktivnosti i zaštiti pravne sigurnosti - granica interpretacije nacionalnog prava u skladu s europskim pravom: <i>"obveza nacionalnog suca da se poziva na sadržaj Direktive kada tumači nacionalno pravo ograničena je općim načelima prava koja čine dio prava EZ, posebice načelima pravne sigurnosti i neretroaktivnosti."</i> - direktiva ne može "... sama po sebi i neovisno o nacionalnom zakonu što ga je država članica donijela radi njene provedbe, imati učinak utvrđivanja kaznene odgovornosti ili otegotnih okolnosti u odnosu na osobe koje po- stupaju protivno odredbama te direktive."
---	--	---	--

ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU U PRAVU EU-a

Općenito

- Države odgovorne za povredu neke obveze prema pojedincima koju su preuzeli na EU razini
 - o Bilo kakav tip povrede obveze: *ne prenese direktivu, ne primjeni izravno EU pravo, pogrešno primjeni...*
- Razvijeno u sudskoj praksi: **Francovich i Bonifaci**

Francovich i Bonifaci

- Tražili da im država Italija isplati plaće zajamčene jednom direktivom – alternativno tražili **naknadu štete**
- U to vrijeme Italija nije bila prenijela direktivu u talijansko pravo – nije postojao jamstveni fond – morala sama napraviti taj fond
- Nije došlo do primjene direktive – **drugo pitanje: pravo na naknadu štete?**
 - o ES smatrao da imaju pravo na naknadu štete

Francovich i Bonifaci 1991. *ES počinje objašnjavati načelo odgovornosti za štetu*	Italija <u>nije bila implementirala Direktivu</u> koja je predviđala obvezu država članica da uspostave fond iz kojeg bi se umjesto neisplaćenih plaća isplaćivao određeni minimalni iznos radnicima čiji su poslodavci postali insolventni. Nakon što nisu uspjeli naplatiti dugovane plaće izravno od svojih poslodavaca, Francovich i Bonifaci su podnijeli tužbe nadležnim nacionalnim sudovima tražeći da im <u>država isplati naknadu predviđenu Direktivom ili, alternativno, da im naknadi nastalu štetu.</u>	- pitanja nacionalnog suda: 1. Imaju li relevantne odredbe Direktive izravni učinak? 2. Postoji li odgovornost države za štetu zbog povrede obveza koje je država dužna ispuniti na temelju prava EU? - kriteriji za naknadu štete u slučaju da država članica nije pravovremeno provela direktivu u nacionalnom pravu: -> <u>svrha direktive mora biti dodjela prava pojedincima</u> -> <u>na temelju odredbi direktive mora biti moguće utvrditi sadržaj tih prava</u> -> <u>mora postojati uzročna veza između kršenja obveze države i pretrpljene štete</u>	- nastala je odgovornost države za štetu zbog neprenošenja smjernice - Sud zaključio da na temelju Smjernice ne može zaključiti tko je obavezan isplatiti zaposlenicima garantiranu svotu -> <u>relevantna odredba Smjernice nije imala izravan učinak i stoga se tužitelji nisu pred nacionalnim sudovima mogli izravno pozivati da bi ostvarili pravo na isplatu garantirane svote</u> - ES zaključio da načelo prema kojem je država odgovorna za štetu prouzročenu pojedincima povredom prava Zajednice <u>sadržano u sustavu prava EZ</u>, kakav je <u>uspostavljen Ugovorom o EZ</u> -> bez obzira na to je li na temelju internog prava moguće ili ne državu držati odgovornom na štetu nastalu pojedincima, takva mogućnost načelno postoji na temelju prava Zajednice - motivacija ES za objašnjenje načela odgovornosti za štetu => da <u>osigura djelotvornost prava Zajednice i naveo je objektivnu djelotvornost</u> (djelotvornost pravila Zajednice bila bi umanjena) i <u>subjektivna</u> (zaštita europskih prava pojedinaca bila bi oslabljena) - <u>osnovna je svrha odgovornosti države nadoknaditi pojedincu ono što je izgubio povredom njegova prava, a ne kazniti državu</u> - jedini način na koji je Sud mogao tvrditi da načelo odgovornosti postoji bio je da ga smatra <u>pitanjem tumačenja Ugovora</u> -> Ugovor ne sadrži izričite odredbe koje uređuju posljedice povrede prava Zajednice od strane DČ, zadržavajući ES da o tome odluči na temelju uvrštenih metoda tumačenja posebice se pozivajući na opća načela prava Zajednice (ili kada je potrebno na opća načela zajednička pravim sustavima DČ) - Sud je zaključio da je <u>opće načelo koje prihvaćaju sve DČ da protupravno djelo ili propust stvara obvezu naknade prouzročene štete</u> - pravno utemeljeno opravdanje odgovornosti država za štetu na koje se poziva Sud je čl. 10. UEZ <u>prema kojem države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere da osiguraju ispunjenje obveza utemeljenih na pravu EZ</u> -> jedna od takvih mjera je i obveza poništiti protupravne posljedice povrede prava Zajednice
---	---	--	--

- SVRHA: ne kazniti državu, nego nadoknaditi pojedincu izgubljeno

- 3 UVJETA (pretpostavke) za naknadu štete:

- 1) Rezultat direktive sadržava dodjelu prava u korist pojedinca
- 2) Sadržaj tih prava može se odrediti na temelju direktive
- 3) Uzročno-posljedična veza

- Sva tri bila ispunjena u slučaju **Francovich i Bonifaci**

- Uskoro pitanje – **nastaje li odgovornost države zbog NEPRIMJENE norme koja ima IZRAVAN UČINAK?** – spojeni predmet **Brasserie/Factortame**

Brasserie/Factortame

Brasserie i Factortame 1996. *uvjet dovoljno ozbiljne povrede*	Zakonodavac <u>nije izmijenio zakon o čistoci piva koji je bio suprotan izravno primjenjivom čl. 34. UFEU-a</u>; u Factortame zakonodavac je donio <u>Merchant Shipping Act koji je suprotan čl. 49. UFEU-a diskriminirao državljane EU-a u odnosu na britanske državljane</u>. Radi se o <u>povređama koje je počinila država kao zakonodavac.</u>	Je li država odgovorna kad šteta nastane zbog neprimjene europske norme koja ima izravan učinak? - ovo je posebno teška povreda prava Zajednice jer se ne radi o povredi direktive, već o POVREDBI ODREDBE OSNIVAČKOG UGOVORA	- potvrđeno da odgovornost države za štetu ne nastaje samo u situacijama kad država ne prenese direktivu, već i u situacijama kad država nije provela, ili je pogrešno provela pravo EU-a koje ima izravni učinak - povreda koju je država počinila mora biti dovoljno ozbiljna -> uvjet je primjenjiv u svakoj situaciji odgovornosti države za štetu, ali je uvjetima neprovedbe direktive uvijek jasno da je riječ o dovoljno ozbiljnoj povredi - uvjet o dovoljno ozbiljnoj povredi prava Zajednice se događa kada: • očito i teško zanemarila ograničenje (mjeru) svoje diskrecije – ako je diskrecija države široka, ne radi se o dovoljno ozbiljnoj povredi • stupanj jasnoće i preciznosti europskog prava • namjera ili nenamjera države • povreda je uvijek dovoljno ozbiljna ako je neko ponašanje već ocijenjeno protupravnim u nekoj ranijoj presudi Europskog suda (jer one djeluju erga omnes) • ako se može (to je vrlo teško) dokazati da je nacionalni sudac namjerno ili iz grube nepažnje pogrešno presudio
---	--	---	--

- Država JEST odgovorna kad šteta nastane zbog neprimjene europske norme koja ima izravan učinak

Pojam države koja odgovara za štetu

- ES usvoji **integralni koncept države**
 - o Do odgovornosti države mogu dovesti zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u državi!

Odgovornost države za štetu zbog povrede prava EU-a od nacionalnog suda (sudska vlast)

- ES smatrao da i nac. Sud može dovesti do odgovornosti države za štetu u EU pravu
- Predmet *Kobler*

Uvjeti za nastanak odgovornosti za štetu

- Obveza države da nadoknadi štetu ne nastaje automatski
- **3 UVJETA DA BI DRŽAVA POSTALA ODGOVORNA**
 - 1) Svrha norme koju je povrijedila mora biti stvaranje prava za pojedinca
 - 2) Povreda mora biti dovoljno ozbiljna
 - 3) Mora postojati izravna uzročno-posljedična veza

2. OSNOVE UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU-a

Uvod – tržišne slobode i njihova sudska zaštita

4 TRŽIŠNE SLOBODE: (*roba, osobe, usluge, kapital*)

- 1) Sloboda kretanja **robe**
- 2) Sloboda kretanja **osoba** (*radnika i poslovnog nastana*)

3) Sloboda kretanja **usluga**

- Supsidijarna u odnosu na ostale; pravila o toj slobodi vrijede samo ako se ne radi o nijednoj od drugih sloboda

4) Sloboda kretanja **kapitala**

- Da bi se ostvarile; države pokrenule ***proces ekonomske integracije***
- Jamstva tržišnih sloboda mogu stvarati subjektivna prava (za fiz/pravne osobe)
 - Ako dođe do spora koji je u sudskoj jurisdikciji bilo kojeg nacionalnog suda – pravni subjekti mogu se pozvati na subjektivna prava koja proizlaze iz pravnih pravila EU-a
- **Subjektivnim pravima se možemo koristiti kao: 1) mačem; i 2) štitom**
 - 1) **Mač:**
 - Od suda tražimo da naloži drugoj stranci da prizna subjektivno pravo
 - 2) **Štit:**
 - Molba sudu da izuzme primjenu nacionalnog prava koje ograničava pristup tržištu roba/usluga

Pozitivna i negativna integracija i važnost njihovog razlikovanja za sudove

POZITIVNA INTEGRACIJA – **usklađivanje** nacionalnih prava koja ograničavaju pristup – tržištu (prilagodba nacionalnih prava tržištu)

NEGATIVNA INTEGRACIJA – ukidanje trgovinskih prepreka između država članica na temelju **neprijemne** pravnih pravila koja stvaraju te prepreke

- Do 1980. Europska Komisija uklanjala prepreke **harmonizacijom**

- Onda odustaje i primjenjuje **minimalna harmonizacija** – najmanji zajednički standard u Uniji
- Stranke u svim postupcima pred nacionalnim sudovima bilo kada pozvati na norme prava EU i zatražiti od suda da im prizna nadređenost nad nacionalnim pravom!

Asd

Pravni učinci tržišnih sloboda

- Adresati: fizičke i pravne osobe i države članice

Norme UFEU o tržišnim slobodama

- Negativna integracija – idu za uklanjanjem prepreka

SLOBODA KRETANJA ROBE

Općenito

- **PREPREKE** SLOBODI KRETANJA ROBA: **a) novčane** (carinske i porezne); **b) nenovčane** (češće)
- Uspostavom carinske unije – ukinute carine
- **Članak 34**
 - *Zabranjena količinska ograničenja uvoza - kvota*
- **Članak 35**
 - *Zabranjena količinska ograničenja izvoza – kvota*
- **Članak 36**
 - *Ne isključuje zabrane/ograničenja za robe na kojima su opravdani razlozi javnog morala/zdravlja/sigurnosti...*
- Es razvio bogatu praksu uz 34 i 35 (36 rjeđe)

Je li nacionalna mjera u dosegu čl. 34. UFEU-a

Kako interpretirati *količinsko ograničenje*?

- Europski sud se odlučio na široku definiciju u slučaju **Dassonville**

Dassonville

- Iz franc u belgiju uvoze škotski viski
 - o Belgijski zakon kaže: „moguće uvest ako ima certifikat iz zemlje podrijetla“
 - Bilo gotovo nemoguće nabaviti takvu potvrdu
- Belgija pokrenula postupak protiv **Dassonvillea** – oni se pozvali na članak 34.
- Pozvali ES da odluči je li belgijski propis „mjera s istovrsnim učinkom“
- Mjera s istovrsnim učinkom je ono pravilo koje doista ometa uvoz proizvoda, **ali i ono koje ima takav potencijal**
- **ZABRANA ZA:**
 - o Mjere koje otvoreno diskriminiraju uvozne proizvode – **nejednako primjenjive**
 - o Mjere koje u tekstu ne razlikuju domaće/uvezeno; ali realno stavljaju domaći proizvod u bolji položaj – **jednako primjenjive** – *sud potvrdio u predmetu Cassis de Dijon*

Cassis de Dijon

- Tužitelj (Rewe Zentral) želi uvesti liker *Cassis de Dijon* u Njemačku
 - o Njemačko pravo kaže da je liker 25% + alkohola (CDD ima 15-20)
 - o CDD govori da taj propis predstavlja **mjeru s istovrsnim učinkom**
 - ES TO POTVRDIO
- S obzirom da je proizvod morao udovoljiti propisima u zemlji podrijetla, kao i zemlji gdje se prodaje – **jednako primjenjiva mjera s dvostrukim teretom**
 - o U tekstu ne razlikuju strano/domaće; ali strani stavljaju u nepovoljniji položaj

- Postoje mjere koje nameću terete; ali jednako i domaćem i stranom – **jednako primjenjive mjere s jednostrukim teretom** – *pr. Zabrana rada nedjeljom (Sunday Trading)*

Sunday Trading – Torfaen

- Zabrana rada trgovina nedjeljom
 - o *Jednako/nejednako primjenjiva mjera?*
 - o *Mjera s jednostrukim/dvostrukim teretom?*
- Pogađa i domaće i uvezene proizvode = **mjera s jednostrukim teretom**
 - o I jedne i druge obuhvaćene zabranom po čl 34

Keck

- Francuska gonila KEcka i Mithouarda – **prodavali robu ispod nabavne cijene**
 - o Tvrdili da je francuski propis **mjera s istovrsnim učinkom**
- Prema dotadašnjoj praksi; to bi bilo tako; sud vidi da se trgovci često pozivaju na članak 34 – **trebaju pojasniti i preispitati sudsku praksu**

Analiza nacionalnih mjera u kontekstu slobode kretanja roba

4 MOGUĆA ZAKLJUČKA:

- 1) Mjera nacionalnog prava **van** dosega čl 34 = pravo EU **ne utječe** na valjanost mjere
- 2) Mjera nacionalnog prava **unutar** dosega čl 34; **ne postoji prihvatljivo opravdanje** = **mjera pravno nevaljana** i ne može se primijeniti u sporu
- 3) Mjera nacionalnog prava **unutar** dosega čl 34; **postoji prihvatljivo opravdanje**; **pad** na **testu proporcionalnosti** = **pravno nevaljana** i ne može se primijeniti u sporu

4) Mjera nacionalnog prava **unutar** dosega čl 34; **postoji prihvatljivo opravdanje; prolaz na testu proporcionalnosti = mjera je valjana** i može se primijeniti u sporu

- Kako bi sud došao do jednog od zaključaka, **nacionalni** sud mora analizirati nacionalnu mjeru prema kriterijima prava EU

SLOBODA KRETANJA USLUGA (pružanja)

Općenito

- Glava 4 – sloboda kretanja **usluga, osoba i kapitala**
- Sve 3 slobode DETALJNO uređene brojnim **sekundarnim zakonodavstvom**
- Ova lekcija?(4):
 - 1) Razlikovanje slobode kretanja usluga u širem i užem smislu
 - 2) Doseg odredbi UFEU-a o slobodi kretanja i poslovnog nastana
 - 3) Opravdanje nacionalnih mjera
 - 4) Odnos privatno-sekundarno pravo

Sloboda kretanja usluga – temeljni koncepti prema GATS-u i pravu

EUa

- **Opći ugovor o trgovini i uslugama (GATS)**
 - o Sloboda poslovnog nastana je jedan od elemenata pružanja usluga

GATS: usluge su pribavljanje usluga s:

- Područja jedne članice na područje druge članice (*cross-border supply*)
- Na području jedne članice primateljima usluga u bilo kojoj drugoj članici (*consumption abroad*)
- Od pružatelja usluga iz jedne članice, na temelju poslovnog prisustva (*commercial presence*) na području bilo koje druge članice

- Od pružatelja usluga jedne članice, putem prisustva fizičkih osoba te članice na području bilo koje druge članice (*presence of natural persons*)

Ugovor o funkcioniranju Europske Unije (UFEU)

- Čl: 49, 51, 52, 56, 57

Čl 49 – *zabrana ograničenja slobode poslovnog nastana*

- **Zabranjuje** se ograničavanje slobode poslovnog nastana državljana jedne članice na području druge članice
 - o Odnosi se i na osnivanja zastupništava, podružnica, društava kćeri...
- Uključuje pravo pokretanja i obavljanja djelatnosti kao samozaposlene osobe

Čl 51 – *iznimke od 49*

- Odredbe (49) se **ne primjenjuju** na djelatnosti koje su u toj državi članici, makar i povremeno, povezane s izvršavanjem **javnih ovlasti**
 - o **Vijeće i EP mogu odlučiti o nekim djelatnostima na koje se ovo NE primjenjuje!**

Čl 52 – *poseban tretman*

- 1) Ne dovode u pitanje poseban tretman koji je opravdan razlozima javne sigurnost, zdravlja i javnog poretka
- 2) EP i Vijeće donose direktive za usklađivanje gore navedenih odredaba

Čl 56

Čl 57 – *što su usluge?*

- One „usluge“ koje se uopbijačeno obavljaju uz naknadu
 - o *Djelatnosti industrijske naravi*

- *Djelatnosti komercijalne naravi*
- *Obrtničke naravi*
- *Djelatnosti slobodnih zanimanja*

Pojam usluge

- Da bi se primjenio **UFEU** – mora postojati ***prekogranični element***
 - Ako ga nema; ne primjenjuje se UFEU
- 3 moguće situacije:
 - 1) **Pružatelj ide u drugu državu članicu pružiti uslugu** (Mercedes dođe prodat aute u RH)
 - 2) **Primatelj ide u drugu državu primiti uslugu** (Ja idem u Amsterdam na kurve)
 - 3) **Pružatelj i primatelj svaki u svojoj državi – usluga putuje** ()
- „**Usluga**“ određena **člankom 57**
- Naplatna narav = ekonomska aktivnost
 - **Sport** ulazi u doseg prava EU ukoliko je ekonomska aktivnost
- **Ako nije naplatna, ne ulazi u doseg EU-a**
- Popis usluga iz članka 57 proširen sudskom praksom

Razlika između poslovnog nastana i pružanja usluga u užem smislu

- Pojavila se potreba u praksi da se razgraniči što je: a) pružanje usluga u užem smislu; b) poslovni nastan – objašnjeno u predmetu ***Gebhard***

***Gebhard* – utvrđena razlika poslovnog nastana i pružanja usluga**

- Njemački državnik; stekao titulu odvjetnika u Njemačkoj; preselio u Italiju i otvorio samostalni ured u Milanu
- Talijanska odvjetnička komora pokrenula stegovni postupak jer se koristio nazivom „avvocato“
- ***Radi li se o poslovnom nastanu ili o pružanju usluge***

- *Poslovni nastan može se vrlo široko tumačiti – omogućuje državljaninu Zajednice da na stabilnoj i trajnoj osnovi sudjeluje u gospodarstvu države članice, različite od države njegova podrijetla*
- *Pružanje usluge – privremeno*
- *Poslovni nastan – trajno*
- **Osnovni kriterij razlikovanja:** trajnost, a ne vrsta djelatnosti (kratkotrajno – pružanje usluga u užem smislu; trajno – poslovni nastan)
- **4 uvjeta:**
 - ipak, nacionalne mjere koje mogu ometati, ili koje čine manje privlačnim korištenje temeljnih sloboda zajamčenih Ugovorom, moraju ispunjavati četiri uvjeta: moraju se primjenjivati na nediskriminirajući način, moraju biti opravdane važnim razlozima u općem interesu, moraju biti prikladne za ostvarenje cilja kojem teže i ne smiju ići dalje od onoga što je potrebno za ostvarenje tog cilja;

Supsidijarnost slobode kretanja usluga

Da bi neka situacija bila u dosegu čl 49 i 56 – mora biti riječi o situaciji koja ne ulazi u doseg normi UFEU koje uređuju ostale slobode (roba, radnika, kapitala)

- Teška zadaća
- Ako se može podvrgnuti nekoj drugoj, onda su ta pravila nadređena

Doseg pravnih pravila UFEU o slobodi kretanja usluga

- Diskriminatorne i ne diskriminatorne mjere
- DISKRIMINATORNE
 - Uvijek u dosegu UFEU
- NEDISKRIMINATORNE
 - Mogu biti isključene iz dosega EU

Neznatno ograničavajuće mjere

Kriterij za odlučivanje potpada li neka nacionalna mjera u doseg UFEU: u kojoj mjeri je njome ometen pristup tržištu?

Iznimka javne ovlasti

Opravdanja nacionalnih mjera koje ograničavaju slobodu kretanja usluga

- Ako neka mjera bitno ograničava pružanje usluga, a nije obuhvaćena iznimkom javnih ovlasti – ta je mjera *prima facie* **nevaljana i neprimjenjiva**

Izravni učinak odredbi UFEU o slobodi pružanja usluga

- Na pitanje *jesu li mjere koje ograničavaju pružanje usluga opravdane* odgovor daje nacionalni sud
 - o Ako je nacionalna mjera suprotna UFEU, nacionalni sud će je izuzeti iz primjene – odredbe UFEU imaju izravne učinke

Omega

- **Njemačko** poduzeće
- Nudili lasersku igru *Laserdome*
- Oprema se uvozi od **britanskog** poduzeća *Pulsar*
- Lokalci se bunili: *nasilje, predstavlja ubojstvo – suprotno ljudskom dostojanstvu – jamči Ustav!*
 - o Poziv na strahote u WW2
- *Omega* podnosi prigovor regionalnoj upravi u Kolnu
 - o Završio pred Saveznim upravnim sudom
- Sud nije bio siguran je li rezultat sukladan s odredbama o unutarnjem tržištu -> **prethodni postupak (pitanje) pred ES**
- **JE LI ZABRANA EKONOMSKE AKTIVNOSTI IZ RAZLOGA ZAŠTITE TEMELJNIH VRIJEDNOSTI (koju propisuje nacionalni poredak) U SKLADU S PRAVOM UNIJE**

Viking

Laval

SUD ES

Sustav sudova EU:

- Europski sud
- Opći sud
- Svi sudovi država članica

Praksa ES kao izvor prava (28-30)

- Učinci presuda ***inter partes*** i ***erga omnes***
- Izreka odluke ES = **izvor prava EU**
 - o **Obrazloženje odluke još važniji izvor prava!**
 - Sudsko shvaćanje prava i društvenog konteksta
 - Kad sud zauzme stajalište o shvaćanju norme – to će u pravilu učiniti u obrazloženju odluke
- Često pozivanje na mišljenje *nezavisnog odvjetnika (Advocate General)*
- Svaka država članica i institucija EU mogu se uključiti u aktualne sudske postupke
 - o *Presuda spora koji nema veze s Hrvatskom može imati utjecaja na Hrvatsku*
 - Države organizirale službe koje prate tekuće predmete pred ES

(53-64)

Sud Europske Unije

- Od samih početaka EZUČ, države članice žele zajednički sud
- SUD
 - o Ključna uloga u političkim zastojima
 - o Zasluga za konstitucionalizaciju pravnog poretka EU

Organizacija suda

- 2 SUDA
 - 1) **Europski Sud**
 - o Osnovan 1952. pariškim ugovorom
 - o 1989. mu dodan „**Sud prvog stupnja**“ koji je zapravo **Opći sud**
 - o Od nadležnosti ostale najbitnije:
 - **Prethodni postupak**
 - **Povredbeni postupak** – protiv države članice zbog neprimjene prave EU-a
 - o Prema Osnivačkom ugovoru naziva se samo „**Sud**“
 - 2) **Opći Sud**
 - o 1989. pridodan Europskom sudu
 - o **Lisabonskim ugovorom** preimenovan ***Sud prvog stupnja*** → ***Opći sud***
 - o Povećavale se nadležnosti
 - o Razlog osnivanja: preopterećenost ES
- Uređeno UEU, UFEU, Statutom Suda i Poslovnikom

Reforma Suda EU-a započeta 2015.g.

- Kraj 2015
- Ukidanje jedinog specijaliziranog suda – **Službeničkog suda**
- **Udvostručenje broja sudaca u Općem sudu**
- 3 faze
 - 1) Povećavanje broja sudaca za 12 (na 40)
 - 2) Ukidanje Službeničkog suda + 7 sudaca
 - 3) Povećanje broja sudaca za dodatnih 9
- Reformu moraju prihvatiti: **Vijeće i Europski parlament**

Suci

- **ES:** po jedan sudac iz svake države; *osoba čija je nezavisnost iznad sumnje* i koji ispunjava kvalifikacije za izbor na najviše sudačke funkcije
- **OS:** po 2 suca iz svake države; ne moraju imati kvalifikacije za izbor...
- Razdoblje 6 godina **zajedničkom odlukom vlada svih država članica**, mogućnost reizbora; mišljenje **Odbora 255**
- Prvi izbori u HR za suca **ES**(4 uvjeta):
 - 1) Osoba čija je nezavisnost iznad sumnje
 - 2) U struci 20+ godina iskazao se radom i djelima
 - 3) Hrvatski državljanin
 - 4) Zna francuski jezik (jezik na kojem se vijeća)

Nezavisni odvjetnici

- 11
- 6 godina mandat; isti uvjeti kao i za suca te prolaze mišljenja **Odbora 255**
- Status kao i suci
- U **OS** ne postoje nezavisni odvjetnici
- 6 velikih država (FR, IT, PL, DE, ES, UK) imaju pravo na **stalne nezavisne odvjetnike** – mandat im obnovljiv
- **FUNKCIJA**
 - o **Nezavisno** i **nepristrano** podnose **Sudu** mišljenja o predmetima o kojima odlučuje **Sud**
 - o Sud NIJE obvezan slijediti njihova mišljenja, ali u velikom broju slučajeva ih slijedi
 - *U posljednje vrijeme se često pozivaju na njihova mišljenja u presudama*
 - o Njihovo mišljenje objavljuje se u **zborniku sudske prakse**
 - o Njihovo mišljenje može pridonijeti boljem razumijevanju odluke Suda

Metode rada i postupak pred Europskim sudom

- Postupak se odvija u dvije(2) faze:
 - 1) Pismena
 - 2) Usmena
 - o Mogućnost preskakanja faze; ubrzavanje
- Gdje je hitnost; otvorena mogućnost **ubranog postupka** (*accelerated procedure*) te i **hitnog prethodnog postupka (PPU)**
 - o Preskakanje ili barem skraćivanje rokova
- **ES** sudi u sudskim vijećima; ali može (rijetko) u plenumu
 - o **Veliko Vijeće** – 15 sudaca – **važni predmeti**
 - o **Opća sjednica** – kolegij svih sudaca; odlučuje sudi li se u vijeću od **3** ili **5 sudaca**, **VV** ili pak **plenumu**
- **OS** može suditi u nekim slučajevima i kao sudac-pojedinaac
- Akt kojim se pokreće postupak predaje se **Tajništvu Suda**
 - o Dobiva se slovo (C(ES) ili T(OS)) i broj slučaja
- Presude donose suci konsenzusom iza zatvorenih vrata (moguće i većinsko odlučivanje)
 - o Odaju dojam jedinstvenog stajališta sudaca
 - o **Ne postoji institut izdvojenih mišljenja**
- Tajno glasovanje *in camera*
 - o Prevoditelji ne smiju prisustvovati – neslužbeni jezik izabran **Francuski**
- Jezici ravnopravni – svo EU pravo izraženo u 24 **jednakovrijedne autentične verzije**
- Ulazni dokumenti □ Francuski
- Izlazni dokumenti: Francuski □ ostali jezici Unije

Nadležnosti suda EU

- Ograničena nadležnost
- Ne odlučuje o SVIM pitanjima EUROPSKOG PRAVA, već samo o onima za koja ga ovlašćuju **Osnivački ugovori**
 - o Proširenje nadležnosti □ IZMJENA OSNIVAČKOG UGOVORA
- **3 najvažnija tipa nadležnosti:**
 - 1) Sud nadzire države članice u ispunjavanju obveza koje proizlaze iz prava EU
 - o Povredbene postupke protiv države pokreće EK ili druga država članica
 - 2) Sud nadzire djelovanje ostalih institucija EU kroz nadzor pravne valjanosti akata koje one izdaju
 - o Pitanje se može pojaviti IZRAVNO ili POSREDNO (kroz prethodni postupak za ocjenu valjanosti)
 - 3) Sud osigurava jedinstvenu primjenu prava Eu te asistira nacionalnim sudovima u primjeni prava EU
- **LU** širi nadležnost Suda; sva područja europskog prava **osim** zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP)

Podjela nadležnosti između Europskog suda i Općeg suda

Sudovi država članica u sudskom sustavu

- Pojedinac se NE može pojaviti pred ES
 - o Pojedinac ne može niti tužiti državu članicu pred ES
- Sve sporove za koje se ne može uspostaviti nadležnost ES, odlučuju nacionalni sudovi primjenom europskog prava

PRETHODNI POSTUPAK

Uvod

- Mehanizam predviđen **Osnivačkim ugovorima** – komunikacija između nacionalnih sudova država članica i ES
 - o Postizanje što veće ujednačenosti u primjeni europskog prava
- Većina predmeta se rješavaju primjenom europskog prava na nacionalnim sudovima
 - o *Načelo izravnog i posrednog učinka, načelo nadređenosti...*
 - o Razvijalo se u sudskoj praksi ES i nacionalnih sudova
- Kroz prethodni postupak u komunikaciju s ES može se uključiti **bilo koji nacionalni sud!**

Pravna osnova, predmet i svrha prethodnog postupka

Ugovorni temelji prethodnog postupka

- Sud EU nadležan odlučivati o prethodnim pitanjima koja se tiču:
 - 1) Tumačenja Ugovora
 - 2) Valjanosti i tumačenja akata institucija...
- **Ako se takvo pitanje pojavi pred bilo kojim sudom države članice, taj sud može ako smatra da je odluka o tom pitanju potrebna da se donese odluka, zatražiti od Suda da o tome odluči!!!**
 - o Također ako je riječ o predmetu u kojem u nacionalnom pravnom sustavu nema pravnog lijeka
 - o Također ako se radi o pitanju u kojem je osobi oduzeta sloboda – najkraći rok

Svrha prethodnog postupka

- **Ujednačavanje prava država članica i Europskog prava**
- NEMA postizanja ujednačenosti *in abstracto* – ES daje mišljenja samo u konkretnim slučajevima (a nikako van konteksta)
- ODGOVOR: **mora moći biti koristan** nacionalnom sudu
- **Nacionalni sud:**
 - o Mora biti u prilici iskoristiti odgovor

- o Može postaviti pitanje samo u vlastito ime
- o Samo iz konteksta predmeta koji nije dovršen

Učinci prethodnog postupka

- Kada ES donese odgovor, iako se tiče samo konkretnog predmeta, postaje važan i izvan predmeta
- ***Stare decisis*** – službeno ne postoji u EU ali sličan učinak
- Interpretacije van predmeta postaju sastavni dio sudske prakse i **pravne norme**
- Interpretacije ES imaju učinak ***erga omnes***
- Ocjena je li norma valjana, ima učinak SAMO za konkretan taj predmet (može bit valjana u drugom predmetu recimo)

Na što se može odnositi pitanje nacionalnog suda(2)

1 Interpretacija

- Može tumačiti **Ugovore** (UEU i UFEU) – primarno pravo
 - o Izuzete odredbe o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP)
- I sekundarno pravo podliježe interpretaciji ES
- Norma koja podliježe interpretaciji i prethodnom postupku NE mora imati izravan učinak

2 Ocjena valjanosti

- *Krši li europska norma drugu europsku normu do te mjere da to dovodi do nevaljanosti?*
- Nisu normativno nabrojani razlozi za nevaljanost
- **Može** ocjenjivati valjanost sekundarnog, **ali ne može** ocjenjivati valjanost primarnog prava

Podjela uloga između nacionalnih i ES

- ES INTERPRETIRA

- Nacionalni sudovi primjenjuju europsko pravo i određuju činjenice relevantne za slučaj

Tko može pokrenuti prethodni postupak

- SAMO SUDOVI DRŽAVA ČLANICA (sudovi kandidatkinja nemaju ovlast pokretanja prethodnog postupka do članstva u EU)
 - o IZNIMKA: prethodni postupak koji uvodi **Međunarodni ugovor o uspostavi europskog zračnog prostora**

Ovlasti i obveze nacionalnih sudova

- **OVLAST:** SVI NACIONALNI SUDOVI, KOJI NISU ZADNJA ISTANCA U POSTUPKU U KOJEM SE JAVLJA PITANJE TUMAČENJA EUROPSKOG PRAVA

Odgovornost države za štetu u pravu EU-a

Općenito

- Izravni + posredni učinak + načelo odgovornosti države za štetu
- Razvijeno u sudskoj praksi
 - o 90te godine;
- Danas: država može postati odgovorna za štetu koja nastane pojedincu bilo kakvim tipom povrede: **ne implementacijom direktive, ne primijevanjem europskog prava, pogrešna primjena europskog prava**
- **Francovich i Bonifaci** – predmet
 - o Zahtijevali isplatu plaće od države koja je zajamčena u direktivi
 - Alternativno tražili da Italija nadoknadi štetu
 - o Italija nije prenijela direktivu – nije imala jamstveni fond za zaostale plaće

- o ES: izbor načina financiranja prepušten zakonodavnom izboru – **direktiva NEMA izravan učinak**
- o Može li **nadoknada štete**?
 - Mora! – slučaj kada pred nacionalnim sudom ne ostvaruju prava zajamčena u Zajednici
- o ES postavio tri (3) uvjeta za naknadu štete:
 - 1) Rezultat koji je propisan direktivom sadržava dodjelu prava u korist pojedinaca
 - 2) Sadržaj prava se može odrediti na temelju odredaba direktive
 - 3) Postojanje uzročno posljedične veze između povrede obveze države i nastale štete
- ***Je li država odgovorna kad šteta nastane zbog neprimjene europske norme koja ima izravan učinak? – *Brasserie du Pêcheur/Factortame****
 - o Pod određenim uvjetima
 - o **BDP** – Njemačka zabranila izvoz francuskog piva u Njemačku
 - o **Factortame** – poduzeća tražila naknadu štete zbog nemogućnosti upisa u britanski registar brodova
 - o NIJE RIJEČ O PROPUSTU DRŽAVE DA PROVEDE DIREKTIVU, NEGO O POVREDI ODREDBE UGOVORA KOJI IMAJU IZRAVAN UČINAK
 - **Zaključak: odgovornost države ne nastaje samo u situacijama kad ne prenese direktivu; već i kad nije provela/krivo provela pravo EU-a koje ima izravan učinak**

Pojam države koja odgovara za štetu

- PITANJE: ***što se podrazumijeva pod državom?***
 - o Do povrede može doći zbog povrede na centralnoj ili decentraliziranoj razini

Odgovornost države za štetu zbog povrede prava EU-a od nacionalnog suda

- ES: sud, kao dio države, može dovesti do nastanka odgovornosti države za štetu u europskom pravu
- **Kobler**
 - o Vrhovni sud pogrešno primijenio europsko pravo, a nije pokrenuo prethodni postupak radi tumačenja
 - o Okolnosti: mogao se ispričati propust; ali je tu svejedno potvrđeno da načelo odgovornosti ne zaobilazi nacionalne sudove
- Prvi slučaj gdje je *defacto* ES utvrdio povredu prava od nacionalnog suda je = **Komisija v. Španjolska...**
-

Uvjeti za nastanak odgovornosti za štetu

- Obaveza države da nadoknadi štetu NE nastaje automatski; 3 uvjeta
- 3 UVJETA:
 - 1) **SVRHA NORME KOJU JE DRŽAVA POVRIJEDILA MORA BITI STVARANJE PRAVA ZA POJEDINCA, A IZ NORME MMORA BITI JASNO O KAKVOM SE PRAVU RADI**
 - 2) **POVREDA KOJU JE POČINILA DRŽAVA MORA BITI DOVOLJNO OZBILJNA**
 - 3) **MORA POSTOJATI IZRAVNA UZROČNA VEZA IZMEĐU POVREDE I ŠTETE NASTALE POJEDINCU**

Nacionalna procesna autonomija i njezina ograničenja

NACIONALNA PROCESNA AUTONOMIJA – u nedostatku primjenjivih pravnih pravila zajednice, na nacionalnom je pravnom poretku da odredi nadležne sudove i propiše procesne uvjete - **Rewe-Zentralfinanz**

- Nacionalni sudovi rješavaju takve sporove uz primjenu domaćih pravila, uz uvjet: **pravna zaštita koju pružaju domaće norme moraju biti djelotvorne**

Tko su subjekti prava europske unije? – države članice i pojedinci

U kom predmetu je sud eu rekao da su pojedinci subjekti? – van en loos

Koje načelo? – načelo izravnog učinka

Što je načelo izravnog učinka? – pravo eu stvara izravne pravne učinke bez potrebe za implementacijom itd. – to je **subjektivno pravo**

Obvezuje **nacionalnog suca**

Uvjeti? – Jasna, bezuvjetna i precizna – Kosta vs ENEL

Što znači da je odredba jasna i precizna? – svaka odredba se mora protumačiti i vidjeti u konkretnom primjeru zadovoljava li te uvjete za izravan učinak

Da bi odredba imala izravni učinak mora se moći odrediti:

Treba odrediti nositelja prava

Treba odrediti dužnika (onog tko ima obvezu)

Treba odrediti sadržaj prava

Ima li svaka odredba izravan učinak? – **odredbe ugovora** mogu imati izravan učinak (van gend en loos); defreen (odredbe osnivačkih ugovora); odredbe **uredbi** (nemaju sve izravan učinak; moraju se ispuniti 3 kriterija)

Izravna primjena VS. Izravni učinak? – najčešće se tiče uredbi, primjena = neki pravni akt ne mora se sa specifičnim provedbenim aktima prenositi u nacionalno pravo **VS.** Izravni učinak je svojstvo pojedine odredbe prava EU

Izravni učinak direktiva? – imaju **vertikalni** izravni učinak, ali ne i **horizontalni**

Zašto nema horizontalnog izravnog učinka? – zato što se njima ne mogu nametati obveze drugim pojedincima (*direktiva je upućena i primjenjuje se na države članice*)

Da imaju izravan horizontalni učinak – ne bi bilo razlike između direktive i uredbe!

Načelo interpretativnog učinka? – upućeno nacionalnim sudovima; trebaju interpretirati nacionalno pravo u skladu s pravom EU (sa svim izvorima)

Mora li imati to što tumači izravan učinak? – ne

Granice interpretativnog učinka? – nema kaznene odgovornosti; *contra legem* (ima veze s tekstom nacionalnog prava), opća pravna pravila

U obzir se uzima? – tekst, kontekst i svrhu

Contra legem? – da za stolicu kažem da je auto

Šta je država? – Foster

Koji redosljed sud EU nalaže nacionalnim sudovima da prate prilikom davanja učinka nekoj odredbi direktive u horizontalnom slučaju? –

Dominiguez – 1. probat protumačiti nacionalno pravo u skladu s direktivom; 2. vidit može li se direktiva/drugi akt primijeniti izravno; 3. izuzet nacionalnu normu i probat primijeniti neku drugu normu koja nije suprotna

Je li to pravilo koje se uvijek primjenjuje? – nije vezan nacionalni sud – faccini dori; redosljed primjene nije obavezan!

Najbitnije da pojedinac dobije zaštitu subjektivnog prava; bilo izravnim bilo neizravnim